

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7467/2543

นาย ชีระ จารุไพศาลกิจ
นาง ทิพวรรณ จิวัฒน์ธนากุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336, มาตรา 1382, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 249

การให้การต่อสู้ว่าได้สิทธิการจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยการครอบครองนั้นเป็นข้ออ้างที่รอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นจึงต้องขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 เมื่อจำเลยให้การเพียงว่าก่อนซื้อที่ดินโจทก์ทราบดีว่าจำเลยได้ใช้สอยประโยชน์ในที่ดินของโจทก์มาโดยตลอดและเป็นที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ก่อสร้างตึกแถวได้กันไว้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ โดยมีได้อ้างว่าจำเลยครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีแล้วมาด้วย ถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยได้สิทธิการจำยอมในส่วนแห่งแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทก์โดยการครอบครอง จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทในส่วนนี้ ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาว่าจำเลยได้สิทธิการจำยอมในที่ดินของโจทก์โดยอายุความหรือไม่ขึ้นวินิจฉัยให้เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากคำให้การของจำเลยหรือนอกประเด็นข้อพิพาทต้องถือว่าปัญหาดังกล่าวตามฎีกาของจำเลยเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์

แม้จำเลยติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งรูกล้ำไปในแดนแห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทก์เกินกว่า 10 ปี และต่อมาได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ติดตั้งแทนและ

โจทก์รู้ถึงการทำเลเมิดมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว แต่การละเมิดรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์คงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันฟ้องและปัจจุบันโจทก์ชอบที่จะฟ้องให้จำเลยรื้อถอนเครื่องปรับอากาศที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ได้ หากอยู่ในบังคับอายุความ 1 ปีไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามโจทก์จะเป็นผู้รื้อถอนเองหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นทำการรื้อถอนแทน โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังกล่าวทั้งหมด

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ปลูกสร้างต่อเติมหลังคากันสาดกันสาดดังกล่าวผู้ก่อสร้างได้ก่อสร้างไว้ในขณะสร้างตึกแถวก่อนที่โจทก์จะได้เข้ามาอยู่อาศัยและซื้อที่ดิน ซึ่งก่อนซื้อที่ดินโจทก์ก็ทราบดีว่าจำเลยได้ใช้สอยประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาโดยตลอดและเป็นที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมตามกฎหมายเนื่องจากผู้ก่อสร้างตึกแถวได้กันไว้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ การที่จำเลยติดตั้งเครื่องปรับอากาศและหลังคากันสาดไม่ทำให้โจทก์เสียหายและโจทก์ก็ทราบดี แต่ไม่คัดค้าน จึงไม่เป็นการละเมิดนอกจากนี้โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนหลังคากันสาดบังแดดและฝนและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศที่ปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 15902 เลขที่ดิน 894 ตำบลสัมพันธวงศ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ (สามเพ็ง) กรุงเทพมหานครของโจทก์ โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอน โดยจำเลยเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรื้อถอนเฉพาะเครื่องปรับอากาศโดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่โจทก์ขอเป็นผู้รื้อถอนเอง หากจำเลยไม่ยอมรื้อ

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 15902 ตำบลสัมพันธวงศ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ (สามเพ็ง) กรุงเทพมหานคร โดยซื้อมาจากนายวิระพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2527 จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11194 โดยซื้อมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดจิ๋วเต็กเซ่งเมื่อปี 2521 ที่ดินของโจทก์และของจำเลยอยู่ติดกัน ตีกแถวเลขที่ 17 ถึง 19 ของจำเลยปลูกอยู่ในที่ดินของจำเลยโดยด้านหลังตึกแถวอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ และด้านหลังตึกแถวของจำเลยดังกล่าวมีหลังคากันสาดและเครื่องปรับอากาศรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 15902 ของโจทก์ โดยหลังคากันสาดรูกล้ำประมาณ 80 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เมตร และเครื่องปรับอากาศรูกล้ำประมาณ 1 เมตร เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของโจทก์ในข้อกฎหมายที่ว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้สิทธิการะจำยอมเกี่ยวกับหลังคากันสาดในที่ดินของโจทก์โดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากคำให้การของจำเลยหรือนอกประเด็นหรือไม่เสียก่อน โจทก์ฟ้องอ้างว่า จำเลยปลูกสร้างต่อเติมหลังคากันสาดยื่นออกมาจากส่วนด้านหลังของตึกแถวเลขที่ 17 ถึง 19 ของจำเลยและติดตั้งเครื่องปรับอากาศรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 15902 ของโจทก์อันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ขอให้จำเลยรื้อถอนหลังคากันสาดและเครื่องปรับอากาศดังกล่าวจำเลยให้การต่อสู้มีใจความสำคัญว่า จำเลยมิได้ปลูกสร้างต่อเติม

หลังคากันสาดยื่นออกจากส่วนหลังของตึกแถวเลขที่ 17 ถึง 19 และมีได้รูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ เพราะหลังคากันสาดดังกล่าวผู้ก่อสร้างได้ก่อสร้างไว้ในขณะสร้างตึกแถวดังกล่าวก่อนที่โจทก์จะได้เข้ามาอยู่อาศัยและซื้อที่ดินของโจทก์ ซึ่งก่อนซื้อที่ดินโจทก์ก็ทราบดีว่าจำเลยได้ใช้สอยประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาโดยตลอดและเป็นที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมตามกฎหมายเนื่องจากผู้ก่อสร้างตึกแถวได้กันไว้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะการที่จำเลยติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็ดี หลังคากันสาดของจำเลยก็ดีโจทก์ก็ทราบดีมาโดยตลอดและไม่เคยคัดค้านจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ มีปัญหาว่าคำให้การของจำเลยดังกล่าวจะถือได้หรือไม่ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยได้สิทธิการจำยอมในที่ดินของโจทก์โดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 เห็นว่าการได้ภาระจำยอมโดยอายุความนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401 บัญญัติให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ 3 แห่งบรรพ 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งก็คือมาตรา 1382 ดังนั้น การให้การต่อสู้ว่าได้สิทธิการจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นซึ่งเป็นข้ออ้างที่เป็นการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนั้น ข้ออ้างจะต้องขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ที่ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะต้องอ้างว่าได้ครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผยแล้วยังจะต้องอ้างว่าด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีแล้วด้วยถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่จำเลยให้การอ้างแต่เพียงว่าก่อนซื้อที่ดินโจทก์ทราบดีว่าจำเลยได้ใช้สอยประโยชน์ในที่ดินของโจทก์มาโดยตลอดและเป็นที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ก่อสร้างตึกแถวได้กันไว้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ โดยมีได้อ้างว่าจำเลยครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีแล้วมาด้วยทั้งการได้มาซึ่งภาระ

จำยอมอันเป็นทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 อาจได้มาใน 2 กรณีด้วยกันคือ การได้มาโดยนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 ประการหนึ่ง และอาจได้มาโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382 อีกประการหนึ่ง ดังนี้ ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่า จำเลยได้สิทธิการจำยอมในที่ดินของโจทก์โดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382 ดังกล่าวหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยได้สิทธิการจำยอมในส่วนแห่งแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทก์ตามมาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382 ดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวนี้ในคดี ทั้งปัญหาดังกล่าวนี้อีกมีใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้สิทธิการจำยอมเกี่ยวกับหลังคากันสาดในที่ดินของโจทก์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งจำเลยได้สิทธิการจำยอมเกี่ยวกับหลังคากันสาดในส่วนแห่งแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทก์โดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 จึงเป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากคำให้การของจำเลยหรือนอกประเด็นข้อพิพาท ฎีกาของโจทก์ในส่วนนี้ฟังขึ้น สำหรับปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการต่อไปมีว่า จำเลยจะต้องรื้อถอนหลังคากันสาดที่รुकล้ำที่ดินของโจทก์หรือไม่เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยได้ปลูกสร้างต่อเติมหลังคากันสาดยื่นออกจากส่วนด้านหลังของตึกแถวเลขที่ 17 ถึง 19 ของจำเลยรुकล้ำที่ดินของโจทก์เป็นการละเมิดต่อโจทก์ แต่ตามทางนำสืบของโจทก์นั้นโจทก์เบิกความว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2536 โจทก์ตรวจพบว่าตึกแถวของจำเลยคือหลังคากันสาดรुकล้ำที่ดินของโจทก์และเบิกความตอบทนายโจทก์ถามถึงว่า หลังคากันสาดตามภาพถ่ายภาพที่ 1 เป็นของจำเลยแต่จะสร้างเมื่อใด ไม่ทราบตามคำเบิกความของโจทก์ดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ไม่ได้เห็นจำเลยเป็นผู้ก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดด้วยตนเองส่วนที่โจทก์เบิก

ความตอบทนายโจทก์ถามดังต่อไปนี้ว่า หลังคากันสาดของจำเลยไม่ได้สร้างพร้อมกับ
กันสาดของบ้าน (ตึกแถว) ของโจทก์เพราะไม่ต่อกันและเป็นคนละตอนกันนั้น ก็เป็น
ที่เห็นได้ว่าเป็นเพียงการสันนิษฐานของโจทก์เองเท่านั้น สำหรับนายวีระพันธ์ คง
สวัสดิ์เกียรติพยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินคนเดิมก่อนขายให้แก่โจทก์ก็ไม่ปรากฏ
ว่าได้รู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดด้านหลังตึกแถวของจำเลย
โดยนายวีระพันธ์คงเบิกความแต่เพียงว่า ขณะขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ตึกแถว
ของจำเลยไม่มีหลังคากันสาดซึ่งเป็นการเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ ส่วนฝ่ายจำเลยมี
ตัวจำเลยเบิกความว่าตึกแถวเลขที่ 17 ถึง 19 ได้สร้างเสร็จเมื่อประมาณปี 2518 ซึ่ง
ขณะนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดจิ๋วเต็กเซ่งเป็นผู้ซื้อ และจำเลยได้เข้าพักอาศัยอยู่ในตึกแถว
ดังกล่าวตั้งแต่นั้นปี 2519 แล้ว ต่อมาปี 2521 จำเลยได้ซื้อที่ดินและตึกแถวดังกล่าว
ขณะซื้อที่ดินและตึกแถวดังกล่าวหลังคากันสาดด้านหลังตึกแถวตามภาพถ่ายภาพที่
1 มีอยู่ก่อนแล้ว และตอนจำเลยเข้าพักอาศัยอยู่ในตึกแถวดังกล่าว จำเลยไม่ได้ต่อ
เติมเปลี่ยนแปลงหลังคากันสาดดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากตัวจำเลยเบิกความ
ยืนยันดังกล่าวแล้วจำเลยยังมีนายธีระชัย จิวัฒน์ธนากุล เบิกความสนับสนุนว่าพยาน
กับจำเลยเข้ามาอยู่อาศัยในตึกแถวเลขที่ 17 ถึง 19 ของจำเลยในปี 2518 ด้านหลัง
ตึกแถวดังกล่าวมีหลังคากันสาดติดกับตัวอาคารอยู่ในสภาพเดิมจนปัจจุบัน โจทก์เข้า
มาอยู่ในตึกแถวของโจทก์ซึ่งอยู่ติดกับตึกแถวของจำเลยหลังจากพยานกับจำเลยเข้า
มาอยู่แล้วและเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า หลังคากันสาดด้านหลังตึกแถว
ของจำเลยกับของโจทก์และของผู้อื่นสร้างพร้อมกับตึกแถวเป็นพื้นเดียวกันตลอด
โดยไม่มีรอยต่อ แม้นายธีระชัยจะเป็นญาติกับจำเลยแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุไม่ถูก
กับโจทก์เป็นส่วนตัวมาก่อน จึงมีเหตุผลให้น่าเชื่อว่าเบิกความไปตามข้อเท็จจริงตาม
ความเป็นจริง และจำเลยยังมีนายถาวร สีสดีใส ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างของจำเลยมาเบิก
ความสนับสนุนอีกว่า ด้านหลังตึกแถวของจำเลยมีหลังคากันสาดยื่นออกไปประมาณ
20 ปีมาแล้ว กับมีนายสุชาติ หวังพีระวงศ์ ซึ่งเคยเป็นเจ้าของที่ดินและตึกแถวเลขที่

21 อยู่ใกล้กับตึกแถวของจำเลยมาเบิกความสนับสนุนโดยนายสุชาติเบิกความตอบ ทนายโจทก์ถามค้านว่า หลังคากันสาดที่ติดกับตึกแถวได้สร้างพร้อมกับตึกแถวและ เป็นแนวเดียวกันโดยไม่มีรอยต่อแม้ นายสุชาติจะเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้าน ว่า หลังคากันสาดตามภาพถ่ายไม่เหมือนกับเมื่อครั้งที่นายสุชาติอยู่อาศัยในตึกแถว เลขที่ 21 ก่อนขายให้แก่โจทก์ตามที่โจทก์อ้างในฎีกา แต่ตามคำเบิกความของนาย สุชาติดังกล่าวก็แสดงให้เห็นได้อยู่ในตัวว่าหลังคากันสาดด้านหลังตึกแถวของจำเลย ตามภาพถ่ายได้สร้างมาก่อนแล้ว เพียงแต่ไม่เหมือนเดิมเท่านั้น ซึ่งกรณีไม่พอบ่งชี้ว่า หลังคากันสาดด้านหลังตึกแถวของจำเลยดังกล่าวได้สร้างขึ้นใหม่ ดังที่โจทก์อ้างใน ฎีกา นอกจากนี้ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ตอบคำถามค้านของทนาย จำเลยว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11195 ตามหมายเลข 2 ในสำเนาโฉนด ที่ดินเลขที่ 2527 แผ่นที่ 3 และตึกแถวที่ปลูกในที่ดินโฉนดเลขที่ 11195 ดังกล่าว โดยด้านหน้าตึกแถวของโจทก์กับด้านหน้าตึกแถวของจำเลยอยู่ติดชอยเจริญ พาณิชย์ เมื่อพิจารณาประกอบกับรูปจำลองแผนที่ตามสำเนาโฉนดที่ดินแล้ว เห็นได้ ว่าตึกแถวของโจทก์ที่ปลูกในที่ดินของโจทก์กับตึกแถวของจำเลยที่ปลูกในที่ดินของ จำเลยอยู่ติดต่อกันเป็นแนวเดียวกันรวมทั้งตึกแถวคูหาอื่น ๆ ด้วยโดยด้านหลังตึกแถว ของโจทก์อยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 15901 ซึ่งเดิมเป็นของนายวีระพันธ์ ส่วนด้าน หลังตึกแถวของจำเลยอยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 15902 ซึ่งเดิมเป็นของนายวีระ พันธ์เช่นกัน และปรากฏว่าโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวจากนาย สุชาติเมื่อปี 2519 โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่านายวีระพันธ์เคยเสนอ ขายที่ดินให้แก่จำเลย แต่จำเลยไม่ซื้อ นายวีระพันธ์จึงเสนอขายให้แก่โจทก์โดยมี ข้อแม้ว่าหากโจทก์ไม่ซื้อก็จะไม่ขายที่ดินอีกแปลงให้แก่โจทก์และให้โจทก์ทุบกัณสาด ของโจทก์ที่ล้ำออกมาซึ่งเป็นกันสาดที่ได้สร้างมาก่อนหน้าที่โจทก์จะซื้อตึกแถวดัง กล่าว จากคำเบิกความของโจทก์ดังกล่าวแสดงว่าตึกแถวของโจทก์ที่ปลูกอยู่ติดกับ ตึกแถวของจำเลยมีหลังคากันสาดด้านหลังตึกแถวรุกล้ำที่ดิน ซึ่งเดิมเป็นของนาย

วีระพันธ์อยู่ก่อนที่โจทก์จะซื้อที่ดินดังกล่าวจากนายวีระพันธ์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2527 เมื่อปรากฏว่าโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวจากนายสุชาติ เมื่อปี 2519 แสดงว่าหลังคากันสาดด้านหลังตึกแถวดังกล่าวได้สร้างมาก่อนปี 2519 แล้วจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ช่วยสนับสนุนทำให้ข้อนำสืบของจำเลยที่ว่า หลังคากันสาด ด้านหลังตึกแถวเลขที่ 17 ถึง 19 ของจำเลย ได้สร้างไว้เมื่อประมาณปี 2518 ก่อนที่ จำเลยซื้อที่ดินและตึกแถวที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวตามที่กล่าวข้างต้นมีน้ำหนักรับฟัง ยิ่งขึ้น พยานหลักฐานที่ฝ่ายจำเลยนำสืบจึงมีน้ำหนักดียิ่งกว่าพยานหลักฐานของ โจทก์ ฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างต่อเติมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้าง ต่อเติมหลังคากันสาดด้านหลังตึกแถวเลขที่ 17 ถึง 19 ของจำเลยที่รुकล้าที่ดินของ โจทก์ หากแต่จำเลยซื้อที่ดินและตึกแถวดังกล่าวมาในสภาพที่มีหลังคากันสาดด้าน หลังตึกแถวรुकล้าที่ดินอยู่ก่อนแล้ว เมื่อปรากฏว่าโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวที่ปลูกใน ที่ดินดังกล่าวจากนายวีระพันธ์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2527 กรณีจึงรับฟังได้ว่าขณะ โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวดังกล่าว หลังคากันสาดด้านหลังตึกแถวเลขที่ 17 ถึง 19 ของจำเลยรुकล้าที่ดินของโจทก์อยู่ก่อนแล้ว จำเลยจึงไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ ที่ศาล อุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนหลังคากันสาดบัง แดดและฝนและพิพาทชามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ในส่วนนี้ ฟังไม่ขึ้นเมื่อวินิจฉัยดังกล่าวแล้วกรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้ออ้างประการอื่น ๆ ใน ฎีกาของโจทก์ที่เกี่ยวกับปัญหาข้อนี้อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคำวินิจฉัยดังกล่าวมา เปลี่ยนแปลง

ต่อไปจะได้วินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยข้อแรกซึ่งมีว่าจำเลยจะต้องรื้อ ถอนเครื่องปรับอากาศที่รुकล้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์หรือไม่ จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว โดยโจทก์ไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน จำเลยจึงได้สิทธิการจำยอมเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศในที่ดินของโจทก์โดยอายุ ความเช่นเดียวกับหลังคากันสาดของจำเลยนั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วดังกล่าว

ข้างต้นว่า ตามคำให้การของจำเลยถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยได้สิทธิการ
จำยอมในที่ดินของโจทก์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลย
ได้สิทธิการจำยอมในส่วนแห่งแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทก์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382 จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาท
ดังกล่าวนี้ในคดี ทั้งปัญหาดังกล่าวนี้ก็มีใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาที่ว่าจำเลยได้สิทธิการจำยอมเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศในที่ดินของโจทก์โดยอายุความหรือไม่ขึ้นวินิจฉัยให้เป็นการ
วินิจฉัยนอกเหนือจากคำให้การของจำเลยหรือนอกประเด็นข้อพิพาท ดังนี้ กรณีต้อง
ถือว่าปัญหาดำเนินการตามฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบใน
ศาลอุทธรณ์ อีกทั้งมิได้เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึง
ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยดังกล่าวในส่วนนี้ให้ ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนเครื่องปรับอากาศที่รुक้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์มานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปมีว่า คดีโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องปรับอากาศขาดอายุความละเมิด 1 ปีหรือไม่เห็นว่า แม้จำเลยจะได้ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้วและต่อมาได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
เครื่องใหม่ติดตั้งแทนตั้งแต่ปี 2530 และโจทก์รู้ถึงการทำละเมิดตั้งแต่ปี 2519 ตามที่
จำเลยอ้างในฎีกา แต่การละเมิดที่เครื่องปรับอากาศรुक้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์คง
มีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันฟ้องและปัจจุบัน โจทก์ชอบที่จะฟ้องให้จำเลยรื้อถอน
เครื่องปรับอากาศที่รुक้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ได้ กรณีหาอยู่ในบังคับอายุความ 1
ปี ตามที่จำเลยให้การต่อสู้และอ้างในฎีกาไม่ คดีโจทก์ในส่วนดังกล่าวจึงไม่ขาดอายุ
ความที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ต่อไปจะได้วินิจฉัยปัญหาเป็นประการสุดท้ายตามที่โจทก์ฎีกาว่าขอให้ศาลฎีกาพิพากษาว่า ถ้าจำเลยไม่รื้อถอนเครื่องปรับอากาศให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนเองนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 ทวิ บัญญัติว่า "ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกพิพากษาให้ขับไล่ หรือต้องออกไปหรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียว โดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว" ดังนั้นโจทก์ชอบที่จะต่อศาลชั้นต้นให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามบทกฎหมายดังกล่าวจะขอรื้อถอนเองมิได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ให้โจทก์รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเองนั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จำรูญ แสนภักดี-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-วสันต์ ตริสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ